

[별표 1] 협약체결의 세부절차 (제24조제9항 관련)

- ①협약은 특별한 사유가 없는 한 주관연구기관의 장은 선정통보를 받은 날로부터 1개월 이내의 기간을 원칙으로 관계중앙행정기관의 권한을 위임받은 민군협력진흥원(또는 전문기관)과 주관연구기관이 협약을 체결한다.
- ②주관연구기관이 기업부설연구소로서 대표권이 없는 경우 연구개발은 주관연구기관의 책임하에 수행하되 협약은 당해기업의 대표자와 체결하며, 그 대표자는 당해 연구개발사업에 대한 권리와 의무를 갖는다. 주관연구기관이 국·공립연구기관, 정부출연연구기관의 독립된 단위부속기관인 경우에는 부속기관의 장이 당해 연구개발과제에 따르는 모든 권리와 의무를 위임받은 경우에 한해 부속기관의 장과 협약을 체결할 수 있다.
- ③주관연구기관의 장 및 주관연구책임자는 제8조 및 제10조 제1항의 권한과 책임의 일부를 제9조에 따른 협동연구기관의 장 및 위탁연구기관의 장, 협동연구책임자 및 위탁연구책임자에게 부여하여야 한다.
- ④주관연구기관은 협동연구기관 및 참여기업과 공동시행규정에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 협약을 체결하되 기술료의 권한과 의무에 대한 사항을 포함하여야 하며, 주관연구기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 주관연구기관으로 선정·통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 체결하고 그 협약서 사본을 제출하여야 한다. 다만, 참여기업의 연구개발비 부담확인 서류는 협약체결 즉시 민군협력진흥원(또는 전문기관)의 장에게 제출하여야 한다.
- ⑤주관연구기관은 협약체결 시 참여기업의 현금 출자분에 대한 출자확약을 확인하기 위한 민간부담 당해연차 현금을 전액 입금한 통장사본 또는 참여기업 명의의 3개월 이내 전액(또는 3개월 이내 50%와 9개월 이내 50%)의 은행도 약속어음, 지급이행보증보험증권, 공증된 약속어음, 은행지급보증서 또는 참여기업 대표가 배서한 제3자 발행 약속어음 사본을 제출하여야 한다. 다만 주관연구기관과 참여기업이 같은 경우는 현금 또는 참여기업대표가 배서한 제3자 발행 약속어음의 사본을 제출하여야 한다.
- ⑥중앙행정기관의 장 또는 민군협력진흥원(또는 전문기관)의 장은 선정·통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 협동연구기관 및 참여기업과의 협약이 체결되지 않을 경우 연구개발과제의 협약을 취소 또는 해약할 수 있다.
- ⑦협약은 단계별로 체결하며, “연도별 연구개발비 집행계획서”를 첨부한다.
- ⑧협약서는 2부를 작성하여 협약당사자가 각 1부씩 보관한다.